

0089099-42.2010.8.26.0224

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Rafael Carvalho de Sá Roriz

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: Vara do Júri

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DESMEMBRAMENTO. CONDENAÇÃO DE CORRÉU EM FEITO DIVERSO. INCOMUNICABILIDADE DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. 1. Na hipótese, a agravada foi denunciada, juntamente com outro corréu, pela prática do delito de roubo duplamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Vara do Júri

Rua José Maurício, 103, Centro - 07011-060

(11) 2408-8122 - guarulhosjuri@tjsp.jus.br

Ação Penal de Competência do Júri nº 0089099-42.2010.8.26.0224

SENTENÇA

Processo nº:

0089099-42.2010.8.26.0224

Classe:

Ação Penal de Competência do Júri

Assunto:

Homicídio Simples

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS e ANTONIO CORDEIRO VENTURA

Carlos Alberto dos Santos, Antonio Cordeiro Ventura, Isac Ferreira de Souza, e Pedro Cordeiro Ventura foram acusados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo de matarem Gildo S. Araújo, Adenilton O. Soledade, Cicero de O. Santos e Fernando B. Silva, no dia 15 de abril de 1995, por volta das 21h30, na Av. Polidura, Guarulhos, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2º, inciso IV), combinado com os artigos 29 e 69 (por quatro vezes), todos do Código Penal. A denúncia foi recebida em 29/6/1995, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva dos réus (página 112).

O processo foi desmembrado em relação aos corréus Antônio Cordeiro, Carlos Alberto e Pedro, determinando-se suas citações por edital e designando-se audiência preliminar para o dia 20/9/1995, às 16h30, na qual foi decretada a revelia dos réus e mantida a prisão preventiva (página 130 e 164).

Encerrada a instrução, os réus não foram ouvidos em razão de estarem foragidos.

Em alegações finais, Ministério Público requereu a pronúncia dos réus, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa do corréu Pedro requereu a sua impronúncia pela negativa de autoria e, subsidiariamente, requereu o afastamento da qualificadora (páginas 420/422).

A Defesa do corréu Antonio requereu a sua impronúncia pela negativa de autoria (páginas 424/426).

A Defesa do corréu Carlos Alberto requereu a sua impronúncia pela negativa de autoria e ainda está foragido (páginas 429/431).

Prolatada decisão de pronúncia, admitindo integralmente a acusação, declarando os réus incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, combinado com os artigos 29 e 69 (por quatro vezes), todos do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri. Não

houve interposição de recursos.

O corréu Pedro foi absolvido em 31.5.1999 (páginas 655).

O corréu Isac foi condenado em 9.6.2005 (Autos 0066426-80.1995.8.26.0224).

O corréu Antonio teve declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, ante o transcurso de prazo superior a 20 anos (art. 109, I, do Código Penal) desde a data da decisão de pronúncia (24/2/1997) pelo STJ, conforme páginas 1578/1585.

Com relação ao corréu Carlos Alberto, a Defensoria Pública requereu a concessão da extensão dos efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição, por estar em idêntica situação ao corréu Antonio, com a consequente expedição de contramandado de prisão.

O Ministério Público se manifestou contrário ao pedido.

Relatei. Fundamento.

O E. Superior Tribunal de Justiça reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao corréu Antonio:

“[A]contece que a jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a comunicabilidade da interrupção do prazo prescricional alcança tão somente os corréus do mesmo processo. Dessa forma, havendo desmembramento, os feitos passam a tramitar de forma autônoma, possuindo seus próprios prazos, inclusive em relação à prescrição. Nesse sentido: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS JULGADO SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSOLIDADA NA JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO ENTRE CORRÉUS JULGADOS EM PROCESSOS DESMEMBRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgamento do habeas corpus sem a prévia manifestação do Ministério Público Federal não enseja nulidade, desde que firmado em súmula ou jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, conforme ocorreu no caso. 2. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que a comunicabilidade da interrupção do prazo prescricional alcança tão somente os corréus do mesmo processo. Dessa forma, havendo desmembramento, os feitos passam a tramitar de forma autônoma, possuindo seus próprios prazos, inclusive em relação à prescrição. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 121.697/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe 25/10/2021). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DESMEMBRAMENTO. CONDENAÇÃO DE CORRÉU EM FEITO DIVERSO. INCOMUNICABILIDADE DA INTERRUPTÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO § 1º DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL. 1. Na hipótese, a agravada foi denunciada, juntamente com outro corréu, pela prática do delito de roubo duplamente majorado. Após a apresentação das defesas prévias, foi desmembrado o feito, razão pela qual passou o corréu a responder pelo crime ora imputado em processo distinto. 2. O Tribunal a quo entendeu que a interrupção da marcha prescricional no processo do corréu, em virtude da prolação de sentença condenatória, deveria ser estendida ao presente feito pela aplicação do art. 117, § 1º, do Código Penal, que determinaria a comunicabilidade da causa interruptiva referenciada. 3. Todavia, da interpretação do dispositivo em voga, vê-se que a comunicabilidade da interrupção do prazo prescricional nos casos de desmembramento do feito não é imposta, mas sim mitigada. Com efeito, se um novo processo será formado e correrá de forma autônoma, trará consigo suas peculiaridades e condições processuais, seus próprios prazos, inclusive em relação à prescrição, de modo que impor que uma situação processual ocorrida em feito diverso tenha reflexo nestes autos causaria indesejável desordem processual e jurídica. E o cometimento do crime em concurso de pessoas não desconfigura tal premissa. 4. Na hipótese está prescrita a pretensão punitiva estatal, tendo em vista que a pena imposta à agravada não ultrapassa 4 anos, o que atrai o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do Código Penal), escoado entre a data de recebimento da denúncia, em 31/3/2004 (e-STJ fl. 761), e a prolação da sentença condenatória, em 5/6/2012 (e-STJ fl. 761). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 506.599/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 11/03/2019). PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, QUANTO A DOIS RÉUS. DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO PENAL

ORIGINÁRIA, QUANTO AO RÉU REMANESCENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DOS ACUSADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DO RÉU REMANESCENTE, MANTIDA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL, QUANTO A ELE. INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] V. Nessa perspectiva, o critério da individualidade há de ser considerado, tanto nas hipóteses de crimes conexos, imputados ao mesmo acusado ou a acusados distintos, como na hipótese de o mesmo crime ser imputado a vários acusados. Admitindo um crime ou um acusado a suspensão condicional do processo, em razão de circunstâncias específicas ou particulares, e o outro crime ou outro acusado não, deverá haver o desmembramento dos autos, para que o feito prossiga, quanto àquele em relação ao qual não se admite o benefício. VI. Não obstante a imputação, aos acusados, do mesmo delito, na peça acusatória, os processos, relacionados aos mencionados réus, tiveram tramitação paralela, após o desmembramento do feito originário, o que gerou prazos prescricionais específicos, para cada Ação Penal, em face de condições processuais e pessoais que não se comunicam, entre os diferentes réus. VII. Assim, tendo transcorrido mais de oito anos, desde o último marco interruptivo da prescrição, no presente processo, pelo recebimento da denúncia, em 27/07/2005 (art. 117, I, c/c art. 109, caput, e IV, do Código Penal), restou extinta a punibilidade, relativa ao delito imputado ao agravado, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. VIII. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EREsp 1322847/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/10/2013). Assim, considerando a celeridade que o caso requer, visto que o reclamante se encontra custodiado desde o dia 26/5/2021, bem como as datas do fato (15/4/1995) e da pronúncia (24/2/1997), último marco interruptivo do prazo prescricional (art. 117, II, do Código Penal), mostra-se cabível, desde logo, a declaração da prescrição. Ante o exposto, dou provimento à reclamação e concedo habeas corpus, de ofício, para declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, ante o transcurso de prazo superior a 20 anos (art. 109, I, do Código Penal) desde a data da decisão de pronúncia (24/2/1997)."

Logo, diante do entendimento do E. STJ, forçoso reconhecer a extensão dos efeitos da medida em relação ao corréu Carlos Alberto que se encontra em idêntica situação ao corréu Antonio.

Dessarte, julgo extinta a punibilidade da pretensão punitiva em relação a CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, nos termos do art. 107, IV, combinado com o art. 109, I, ambos do Código Penal.

Expeça-se contramandado de prisão.

Publique-se e registre-se esta sentença. Intimem-se as partes.

Caso não haja recurso, certifique-se o imediato trânsito em julgado.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Guarulhos / SP, quinta-feira, 15 de setembro de 2022.

Rafael Carvalho de Sá Roriz

Juiz(a) de Direito